

**PRAVILNIK O PROVOĐENJU ODREĐABA ZAKONA O ZAŠTITI
LIČNIH PODATAKA BIH U**

**P.U. INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO /
MEĐUNARODNA NJEMAČKA ŠKOLA SARAJEVO**

Broj: 01-1-1992/26

Datum: 27.01.2026.godine

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine K/S broj: 27/24) člana 68. Pravila PU Internationale Deutsche Schule Sarajevo, na redovnoj 28.sjednici 27.01.2026.godine Školski odbor jednoglasno donosi

Odluku o usvajanju

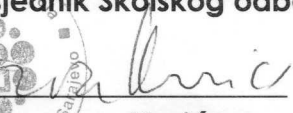
Pravilnika o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH u P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo / Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

I

Usvaja se Pravilnik o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH u P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo / Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo.

II

Pravilnik o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH u P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo / Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Školskog odbora**

Azra Morić

HALLO
WIR
SIND
IDSS

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/24), a u vezi sa članom 42. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 12/25), te člana 68. Pravila privatne osnovne škole Internationale Deutsche Schule Sarajevo/Međunarodna Njemačka škola Sarajevo od 15.12.2015.godine te Izmjene Pravila privatne osnovne škole Internationale Deutsche Schule Sarajevo/Međunarodna Njemačka škola Sarajevo broj: 706-01/22 od 11.04.2022.godine, Školski odbor P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo / Međunarodna Njemačka škola Sarajevo, na sjednici održanoj dana 27.01.2026. godine, donosi

**PRAVILNIK O PROVOĐENJU ODREDBA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA BIH U
P.U. INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO / MEĐUNARODNA NJEMAČKA ŠKOLA
SARAJEVO**

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

(1)Pravilnikom o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka u P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo/Međunarodna Njemačka škola Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se uslovi i način prikupljanja ličnih podataka od nosioca podataka, njihova obrada, čuvanje i zaštita od strane P.U. Internationale Deutsche Schule Sarajevo/Međunarodna Njemačka škola Sarajevo (u daljem tekstu: Škola) u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 12/25 – u daljem tekstu: Zakon).

(2)U skladu sa članom 42. Zakona, kojim je propisano da Agencija za zaštitu ličnih podataka izdaje preporuke za izradu kodeksa ponašanja radi pravilne primjene Zakona i detaljnijeg uređenja zaštite ličnih podataka, Škola donosi ovaj Pravilnik kao interni akt kojim se uređuju načela, postupci i mjere zaštite ličnih podataka u okviru svog poslovanja.

Član 2.

(Definicija izraza i rodna ravnopravnost)

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

(2) Izrazi koje se koriste u ovom Pravilniku a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod:

- a) "lični podatak" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, JMBG, broj lične karte). U okviru svojih poslovnih aktivnosti, Škola obrađuje slijedeće kategorije ličnih podataka: osnovni identifikacioni podaci (ime i prezime, adresa, JMBG, datum i mjesto rođenja, broj lične karte..), kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa), elektronski identifikatori (IP adresa / ako se može povezati sa osobom/, kolačići /cookies/), podaci o zaposlenju i obrazovanju (radna biografija – CV, diplome, certifikati, ocjene), finansijski podaci (broj bankovnog računa, podaci sa kreditnih kartica, poreski identifikacijski broj...), snimci na kojima se može identifikovati osoba (audio, video i fotografije).
- b) "nosilac podataka" je fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili čiji se identitet može utvrditi, posredno ili neposredno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog lica;
- c) "obrada" je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavlja na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su: prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmjena, pronalaženje, ostvarivanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničenje, brisanje ili uništavanje;
- d) "ograničenje obrade" je obilježavanje čuvanog ličnog podatka s ciljem ograničenja njegove obrade u budućnosti;
- e) "izrada profila" je svaki oblik automatske obrade ličnog podatka koji se sastoji od korištenja ličnog podatka za procjenu određenih ličnih aspekata u vezi s fizičkim licem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim rezultatom, ekonomskim stanjem, zdravljem, ličnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog fizičkog lica;
- f) "pseudonimizacija" je obrada ličnog podatka tako da se lični podatak više ne može pripisati određenom nosiocu podataka bez korištenja dodatnih informacija, uz uslov da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacionim mjerama kako bi se osiguralo da se lični podatak ne može pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
- g) "zbirka ličnih podataka" je svaki strukturirani skup ličnih podataka koji su dostupni u skladu s posebnim kriterijima, bez obzira na to da li su centralizirani, decentralizirani ili rasprostranjeni na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi;
- h) "kontrolor podataka" je fizičko ili pravno lice, javni organ ili nadležni organ koji samostalno ili s drugim određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka
- i) "nadležni organ" je organ koji je nadležan za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih djela, gonjenje učinilaca krivičnih djela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje prijetnji javnoj sigurnosti, kao i pravna lica ako su zakonom ovlaštena za obavljanje tih poslova, kao posebna kategorija kontrolora podataka;
- j) "obrađivač" je fizičko ili pravno lice, javni organ koji obrađuje lične podatke u ime kontrolora podataka;
- k) "primalac" je fizičko ili pravno lice, javni organ kome se otkrivaju lični podaci, nezavisno od toga da li je u pitanju treća strana. Javni organi koji mogu primiti lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonom ne smatraju se primaocima, ali obrada tih podataka mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

- l) "saglasnost" nosioca podataka je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje nosioca podataka kada on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega odnose;
- m) "povreda ličnog podatka" je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, čuvani ili na drugi način obrađivani;
- n) "genetski podatak" je lični podatak koji se odnosi na naslijeđena ili stečena genetska obilježja fizičkog lica koja daju jedinstvene informacije o fiziologiji ili zdravlju tog fizičkog lica i koji su dobiveni posebnom analizom biološkog uzorka tog fizičkog lica;
- o) "biometrijski podatak" je lični podatak dobiven posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim osobinama, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja fizičkog lica koja omogućavaju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog fizičkog lica, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;
- p) "podatak koji se odnosi na zdravlje" je lični podatak u vezi s fizičkim ili mentalnim zdravljem fizičkog lica, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, koji daje informacije o njegovom zdravstvenom stanju;
- q) "videonadzor" je informaciono-komunikacioni sistem koji ima mogućnost prikupljanja i daljnje obrade ličnih podataka, koji obuhvata stvaranje snimka koji čini ili je namijenjen da čini dio sistema skladištenja.

Član 3.

(Slučajno prikupljeni podaci)

Slučajno prikupljeni lični podaci ne podliježu daljoj obradi niti se smiju koristiti ili objavljivati osim ukoliko je to u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

II PRINCIPI OBRADE LIČNOG PODATKA

Član 4.

(Svrha, mjera i obim obrade ličnih podataka)

(1) Škola prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu obavljanja svoje djelatnosti u mjeri i obimu koji je regulisan važećim propisima. Prikupljeni lični podaci se po potrebi ažuriraju kako bi se osigurala njihova tačnost.

(2) Za obradu i ažuriranje ličnih podataka zadužen je radnik koji ima pristup i ovlaštenje za obradu u službi u kojoj se ti podaci obrađuju.

(3) Lični podaci se čuvaju u formi koja je najpogodnija za svrhu za koju se prikupljaju i obrađuju.

(4) Podatke u evidencijama ličnih podataka iz člana 26. ovog pravilnika, Škola obrađuje u obimu koji je utvrđen u propisima koji predstavljaju pravni osnov za vođenje ovih evidencija.

Član 5.

(Zakonitost obrade ličnih podataka)

(1) Obrada ličnih podataka u Školi vrši se isključivo u skladu sa Zakonom i samo ako je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uslova:

- a) Ako je nosilac dao saglasnost za obradu u jednu ili više posebnih svrha
- b) Ako je obrada potrebna za izvršenje ugovora ili preduzimanje radnji prije njegovog zaključenja
- c) Ako je obrada neophodna radi zaštite ključnih interesa nosioca podataka ili drugog fizičkog lica
- d) Ako je obrada dio zadataka u javnom interesu ili službenih ovlaštenja Škole

(2) Škola je obavezna:

- a) Lične podatke obrađivati na pravedan, zakonit i transparentan način
- b) Lične podatke koje prikuplja za posebne, izričite i zakonite svrhe obrađivati samo na način koji je u skladu sa tim svrhama
- c) Lični podaci koji se obrađuju moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhe za koje se obrađuju
- d) obrađivati samo vjerodostojne i tačne podatke i ažurirati ih po potrebi
- e) Lične podatke koji su netačni i nepotpuni s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni ili se dalje obrađuju, ispraviti ili izbrisati
- f) Lične podatke koje obrađuje moraju biti čuvani u formi koja omogućava identifikaciju nosioca podataka i to ne duže nego što je potrebno u svrhe u koje se lični podaci obrađuju
- g) Lične podatke obrađivati tako da se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mjera
- h) Osigurati principe pouzdanosti i usklađenosti obrade ličnog podatka i mogućnost njihovog dokazivanja.

Clan 6.

(Saglasnost)

(1) Škola prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo uz prethodno pribavljenu saglasnost nosioca podataka, osim u slučajevima kada postoji druga pravna osnova za obradu u skladu sa važećim zakonskim propisima. Prethodno pribavljene saglasnosti se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i to: Jedinstveni obrazac roditeljske saglasnosti za obradu ličnih podataka djeteta (Prilog 4) i Jedinstveni obrazac saglasnosti zaposlenih za obradu ličnih podataka (Prilog 5). Posjetioci Školi će pored Formulara za posjetioce popunjavati i Jedinstveni obrazac saglasnosti posjetilaca za obradu ličnih podataka (Prilog 6).

(2) U slučajevima kada se obrada ličnih podataka zasniva na saglasnosti, Škola je dužna osigurati i dokazati da je saglasnost valjano pribavljena.

(3) Zahtjev za saglasnost iz stava (2) ovog člana će biti jasno označena i dostupna na svim relevantnim dokumentima Škole na kojima se vrši prikupljanje ili evidentiranje ličnih podataka, izuzev na onim koji su potrebni za izvršenje ugovora ili preduzimanje radnji prije njegovog zaključenja.

(4) Škola može obrađivati lične podatke bez prethodne saglasnosti nosioca podataka u sljedećim slučajevima:

- a) ako obrađuje podatke u skladu sa zakonom ili je obrada nužna da bi se ispunile nadležnosti utvrđene zakonom,

- b) kad Škola uzima lične podatke u skladu sa zakonskim propisima ili da bi ostvarilo svoje nadležnosti koje su utvrđene zakonom,
- c) kad nosioc podataka na vlastiti zahtjev pristupa pregovorima o ugovornom odnosu ili da se ispune obaveze koje je dogovorio sa Školom.

(5) Nosilac podataka ima pravo da u bilo kojem trenutku povuče svoju saglasnost, podjednako lako kao što ju je dao - pismenim zahtjevom, (Prilog 2. Zahtjev nosioca podataka). Odmah nakon zaprimanja obavijesti o povlačenju, prestaje obrada podataka na osnovu te saglasnosti, ali zadržava se pravo na poštovanje ranijih zakonitih obrada. Sve navedene radnje potrebno je dokumentovati u evidenciji, kako bi postojao trag o datumu i vremenu povlačenja, u skladu sa članom 17. i 18. ovog Pravilnika.

Član 7.

(Obrada posebnih kategorija ličnih podataka)

(1) Posebnu kategoriju ličnih podataka predstavljaju podaci o: rasnom ili etničkom porijeklu, političkom mišljenju, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima ili članstvo u sindikatu, genetski, biometrijski podaci, podaci o zdravlju, seksualnoj orijentaciji fizičkog lica. Zbog svoje prirode, obrada ovih podataka je zabranjena, osim u slijedećim slučajevima:

- a) ako je nosilac podataka dao izričitu saglasnost za obradu tih ličnih podataka za jednu ili više konkretnih svrha, osim kada je posebnim zakonom propisano da se obrada tih podataka ne može obavljati na osnovu saglasnosti,
- b) ako je obrada neophodna radi izvršavanja obaveza i ostvarivanja posebnih prava Škole iz područja radnog prava u onoj mjeri u kojoj je zakonom ovlašteno (podaci o zdravstvenom stanju, kaznenim mjerama, članstvo u sindikatu),
- c) ako je obrada neophodna radi zaštite ključnih interesa nosioca podataka ili drugog fizičkog lica ako nosilac podataka fizički ili pravno ne može dati saglasnost,
- d) ako se obrada odnosi na lične podatke za koje je očito da ih je objavio nosilac podataka,
- e) ako je obrada neophodna za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili kad sudovi postupaju u sudskom svojstvu,
- f) ako je obrada neophodna za potrebe preventivne medicine ili medicine rada zbog procjene radne sposobnosti zaposlenih, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne zaštite ili tretmana ili upravljanja sistemima i uslugama zdravstvene ili socijalne zaštite na osnovu posebnog zakona.

(2) Posebna kategorija ličnih podataka odlaže se u personalnim dosijeima radnika ili Sektoru za finansijsko - raunovodstvene poslove i čuva se na način koji sprječava neovlašten pristup, izmjenu ili gubitak. Pristup navedenim podacima imaju samo radnici zaduženi za njihovu obradu.

Član 8.

(Posebni slučajevi obrade)

(1) Škola obrađuje podatke u posebnim slučajevima isključivo kada je to opravdano, zakonito i proporcionalno svrsi obrade. Posebni slučajevi obrade uključuju:

(2) Obrada u novinarske svrhe – Obrada podataka u ove svrhe vrši se u skladu sa posebnim propisima, uz obavezno poštovanje slobode izražavanja i informisanja, kao i prava na zaštitu privatnosti.

(3) Obrada jedinstvenog matičnog broja (JMB) – JMB se obrađuje samo kada je to izričito propisano zakonom ili kada je to neophodno za ostvarivanje prava ili obaveza iz radnog odnosa i ugovora o djelu (Školski odbor, Uprava), uplata doprinosa i poreza, odnosno vođenje poslovanja u skladu sa zakonom.

(4) Obrada ličnih podataka u kontekstu zaposlenja – lični podaci zaposlenih obrađuju se isključivo u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa, obračuna plaća, vođenja personalnih dosjea i ispunjavanja zakonskih obaveza poslodavca.

(5) Obrada u svrhu arhiviranja u javnom interesu, naučnih, historijskih istraživanja ili statistike – takva obrada se vrši uz poštivanje načela minimizacije podataka i gdje je moguće primjenjuje se pseudonimizacija i li anonimizacija podataka.

(6) Videonadzor – videonadzor se sprovodi u skladu sa posebnim internim aktima Škole i zakonima, isključivo u svrhu zaštite ljudi, imovine i informacione sigurnosti, uz jasno istaknuta obavještenja o nadzoru.

(7) Svi zaposlenici koji u okviru obavljanja svojih poslova imaju pristup ličnim podacima dužna su da čuvaju profesionalnu tajnu čak i nakon prestanka radnog odnosa.

III PRAVA NOSIOCA PODATAKA

Član 9.

(Transparentna informacija, komunikacija i način ostvarivanja prava nosioca podataka)

(1) Nosilac podataka ima pravo da od Škole, kao rukovaoca podacima, dobije sljedeće informacije i ostvari sljedeća prava uvezi sa obradom svojih ličnih podataka:

- a) pristup njegovim ličnim podacima koji se obrađuju,
- b) informacije o obradi (svrha obrade, vrste ličnih podataka koji se obrađuju te način na koji se obrađuju),
- c) pravo da zatraži ispravku, brisanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na prigovor,
- d) pravo na žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka ili nadležnom sudu,
- e) informacije o izvoru podataka, ako nisu prikupljeni direktno od nosioca podataka.

(2) Pristup ličnim podacima može biti ograničen samo u slučaju kada je posebnim zakonom propisano ograničenje zbog poštovanja prava i sloboda drugih lica.

Član 10.

(Pravo nosioca podataka na pristup ličnim podacima)

(1) Kada nosilac podataka zatraži pristup ličnim podacima, po prijemu zahtjeva Škola je dužna dostaviti informaciju u vezi obrade njegovih ličnih podataka, u roku od 30 dana od

dana zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može, prema potrebi, produžiti za 60 dana, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva. U tom slučaju škola će obavijestiti nosioca podataka o svakom takvom produženju u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva, pri čemu navodi razloge za odgađanje.

(2) Ako nosilac podataka podnese zahtjev elektronskim putem, informacije se pružaju elektronskim putem ako je to moguće, osim u slučaju kada nosilac podataka zahtijeva drugačije.

(3) Službenik za zaštitu ličnih podataka provjerava identitet, prikuplja sve relevantne zapise i šalje ih na jasan i razumljiv način (npr. PDF ili pisana verzija).

Član 11.

(Pravo nosioca podataka na ispravku i brisanje ličnih podataka)

(1) Ukoliko nosilac podataka primijeti da su njegovi lični podaci netačni, nepotpuni ili neažurni, ima pravo da zahtijeva njihovu ispravku ili dopunu.

(2) Škola je dužna da obezbijedi jednostavan, transparentan i lako dostupan postupak za ispravku ili dopunu takvih zapisa, bez nepotrebnog odlaganja.

(3) U slučaju brisanja ("pravo na zaborav"), potrebno je provjeriti postoje li objektivni razlozi (npr. zakonska obaveza čuvanja) i potom trajno ukloniti podatke iz svih sistema i backup-a.

(4) Škola je dužna obrisati lični podatak, bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

- a) lični podatak više nije neophodan za svrhe u koje je prikupljen,
- b) nosilac podataka je povukao saglasnost i ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu,
- c) nosilac podataka podnio prigovor školi,
- d) ako je podatak nezakonito obrađen.

(5) Cijeli proces treba biti transparentan na način da se informise nosioc podataka o koracima koji su preduzeti.

Član 12.

(Pravo nosioca podataka na ograničene obrade)

(1) Nosilac podataka ima pravo na ograničene obrade podataka ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

- a) nosilac podataka osporava tačnost ličnih podataka,
- b) obrada je nezakonita, a nosilac podataka se protivi brisanju ličnog podatka i umjesto toga traži ograničenje njegove obrade,
- c) školi više nije potreban lični podatak za potrebe obrade, ali ga nosilac podataka zahtijeva radi postavljanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahtjeva,
- d) nosilac podataka uložio prigovor,
- e) ako je obrada ograničena, taj podatak se može obrađivati samo uz saglasnost nosioca podataka

(2) Nosioca podataka koji je ostvario pravo na ograničenje obrade, u skladu sa stavom (1) ovog člana, Škola obaveštava prije ukidanja ograničenja obrade.

Član 13.

(Pravo nosioca podataka na prigovor)

Nosilac podataka ima pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor Školi, ukoliko smatra da se njegovi podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom.

Član 14.

(Način podnošenja zahtjeva)

(1) Prava iz članova 9., 10., 11., 12. i 13. ovog Pravilnika nosilac podataka ostvaruje isključivo na osnovu pisanog zahtjeva na propisanom obrascu, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika, svojeručno potpisan i uz predocjenje važećeg identifikacionog dokumenta, tako da nema sumnje da potiču isključivo od nosioca podataka.

(2) Obrazac Zahtjeva iz stava (1) ovog člana nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev može biti podnesen u sekretarijatu Škole ili putem elektronske pošte (e-mail) službenika za zaštitu ličnih podataka (gdpr@idss.ba).

(4) Ako nosilac ličnih podataka podnese zahtjev elektronskim putem, informacije se pružaju elektronskim putem, ako je to moguće, osim u slučaju kada nosilac podataka zahtijeva drugačije.

(5) Ako nosilac podataka zahtijeva, informacije se mogu pružiti usmeno, uz uslov da je identitet nosioca podataka utvrđen drugim sredstvima.

(6) Usmene informacije može pružiti samo službenik za zaštitu ličnih podataka.

(7) Po prijemu pisanog zahtjeva iz stava 1. ovog člana isti se upisuje u evidencije te dostavlja službeniku za zaštitu ličnih podataka.

(8) Službenik za zaštitu ličnih podataka, na osnovu dostavljenih evidencija Škole vodi posebnu evidenciju na način da se nakon donošenja odluke o zahtjevu o istom popunjava propisani obrazac o rješavanju zahtjeva koji se nalazi u Prilogu ovog Pravilnika. (Prilog 3)

Član 15.

(Utvrđivanje identiteta korisnika koji je dostavio zahtjev putem e-maila)

(1) Prije nego što se izvrši bilo kakva izmjena ili obrada ličnih podataka na osnovu zahtjeva dostavljenog putem elektronske pošte, neophodno je prethodno utvrditi identitet osobe koja podnosi zahtjev.

(2) U cilju zaštite prava korisnika, očuvanja sigurnosti i integriteta sistema, kao i sprječavanja neovlaštenog pristupa podacima, uspostavlja se sljedeći postupak za provjeru identiteta korisnika:

– Provjera e-mail adrese - Ako osoba koristi službeni e-mail koji je već registrovan i povezan s njihovim identitetom (npr. korisnički nalog, prethodna komunikacija), to može biti prvi indikator, ali nije dovoljan sam po sebi.

– Zahtjev za dodatnu identifikaciju - Ako identitet korisnika nije moguće pouzdano potvrditi putem postojeće evidencije ili službene e-mail adrese, korisniku se upućuje zahtjev za dodatnu identifikaciju:

- Kopija identifikacijskog dokumenta - od korisnika može biti zatraženo dostavljanje važećeg identifikacijskog dokumenta (npr. lična karta), uz slijedeće preporuke:

- Vidljivi trebaju biti samo podaci potrebni za potvrdu identiteta (ime, prezime, datum rođenja).

- Ostali podaci (npr. broj dokumenta, adresa) mogu biti zamagljeni, osim ako su nužni za postupak.

- Može se tražiti i izjava/saglasnost korisnika da se dokument dostavlja isključivo radi potvrde identiteta uskladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

- Davanje jedinstvenih identifikacionih podataka - od korisnika može se tražiti broj korisničkog računa, datum sklapanja ugovora, broj dokumenta, itd. - bilo koji podatak koji samo stvarni korisnik može znati.

- Potpisan zahtjev u PDF formatu - korisnik može biti pozvan da dostavi potpisani zahtjev u PDF formatu, koji sadrži osnovne identifikacione podatke i potpis, kao i eventualne druge informacije koje su potrebne za potvrdu identiteta.

(3) Sva dostavljena dokumentacija koja se koristi za identifikaciju korisnika će biti sastavni dio evidencije postupka obrade ličnih podataka.

(4) Dokumenti će se čuvati u skladu s internim pravilima o arhiviranju i zaštiti podataka, te će biti dostupni isključivo ovlaštenim osobama.

Član 16.

(Evidencija o davanju ličnih podataka nosiocu ličnih podataka)

(1) Škola vodi evidenciju o ličnim podacima koji su dati nosiocu ličnih podataka i svrsi za koju su dati. U evidenciji je potrebno navesti podatke zaposlenika koji obrađuje lične podatke, datum davanja ličnih podataka, vrsta ličnih podataka, pravni osnov i svrha za koju se lični podaci daju.

(2) Evidencija iz stava 1. ovoga člana vodi se u elektronskom obliku na Obrascu 1, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 17.

(Evidencija o odbijenim zahtjevima nosioca podataka)

(1) Škola vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nosioca podataka.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u elektronskom obliku na Obrascu broj 2., koji čini sastavni dio ovog pravilnika, a u istoj je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime nosioca ličnih podataka, broj i datum zahtjeva, sadržaj zahtjeva, broj i datum rješenja o odbijanju zahtjeva, razlog odbijanja zahtjeva.

Član 18.

(Upravljanje evidencijama)

(1) Evidencije iz člana 17. i 18. ovog Pravilnika popunjavaju/prikupljaju se u nadležnoj službi koja vrši njihovu obradu, te ih dostavlja službeniku za zaštitu ličnih podataka radi dalje obrade, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

(2) Sadržaj elektronskih evidencija zaključuje se posljednjeg dana kalendarske godine, nakon čega se printa, potpisuje od strane službenika za zaštitu ličnih podataka i odgovornog lica škole.

(3) Škola će na zahtjev Agencije omogućiti uvid u evidencije.

IV MJERE ZASTITE LICNIH PODATAKA

Član 19.

(Obaveza primjene tehničkih i organizacionih mjera)

(1) Škola je dužna poduzeti mjere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prenosa i drugih oblika njihove nezakonite obrade kao i mjere protiv njihove zloupotrebe.

(2) U cilju zaštite ličnih podataka, Škola će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

(3) Pod tehničkom zaštitom ličnih podataka podrazumijeva se:

- poduzimanje mjera kojima se sprječava neovlašten pristup prostorijama i opremi za obradu podataka, kao i podacima (npr. čuvanje podataka o radnicima u sefu i neovlašten pristup elektronskim bazama podataka i sl.),
- fizičke mjere zaštite radnih prostorija i opreme u kojima se vrši obrada podataka, tehnike mjere zaštite ličnih podataka od uništenja i oštećenja, mjere kojima se obezbjeđuje integritet ličnih podataka koji se obrađuju (da za vrijeme obrade podaci ostanu nepromijenjeni, potpuni i ažurni) i slično.

(4) Organizacione mjere zaštite ličnih podataka treba da obuhvataju:

- informisanje i obuku radnika koji rade na obradi podataka,
- jasno definisanje ovlaštenih radnika, odnosno organizacionih jedinica i slično, koji vrše obradu podataka, imaju pravo uvida odnosno kontrole podataka, a što ima za cilj

spriječavanje neovlaštenog umnožavanja, prepisivanja, uništavanja podataka i druge zloupotrebe.

(5) Prilikom određivanja navedenih mjera uzimaju se u obzir priroda, obim, okolnosti i svrha obrade, kao i potencijalni rizici različite verovatnoće i ozbiljnosti po prava i slobode fizičkih lica.

(6) Škola donosi Plan sigurnosti ličnih podataka usklađen s ovim Pravilnikom, koji sadrži tehnike i organizacione mjere za sigurnost podataka koji se obrađuju, najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(7) Svi radnici u Školi obavezni su postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim važećim propisima Bosne i Hercegovine iz oblasti zaštite ličnih podataka, na način da svaka organizaciona jedinica unutar Škole preduzima odgovarajuće tehnike i organizacione mjere koje imaju za cilj osigurati bezbjednost i povjerljivost obrade ličnih podataka.

(8) Radnici koji u svom radu prikupljaju i obrađuju lične podatke dužni su preduzeti radnje da budu pohranjeni na način da nisu dostupni neovlaštenim licima, da su pohranjeni u odgovarajuće spise, zaključane ladice ili ormare.

(9) Direktor škole je odgovoran za izještavanje Službenika za zaštitu ličnih podataka u vezi pojedinačnih upita iz oblasti zaštite ličnih podataka.

(10) Svi radnici koji u svom radu prikupljaju i obrađuju lične podatke dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika potpisati Izjavu o povjerljivosti i čuvanju ličnih podataka, koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika (Prilog 1).

(11) U slučaju povrede ličnog podatka, radnik je dužan odmah po saznanju o povredi obavijestiti službenika za zaštitu ličnih podataka.

(12) Službenik je dužan sastaviti izještaj o povredi i bez odlaganja dostaviti Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

Član 20.

(Obaveza čuvanja tajnosti ličnih podataka)

(1) Radnici zaposleni u Školi koji vrše obradu ličnih podataka, kao i oni koji u okviru svojih dužnosti dođu u kontakt sa ličnim podacima, u prostorijama Škole dužni su čuvati njihovu tajnost i pridržavati se utvrđenih mjera zaštite.

(2) Lični podaci radnika koje obrađuje Škola predstavljaju službenu tajnu.

(3) Radnik koji zloupotrijebi lične podatke odgovarat će disciplinski, materijalno ili krivično.

(4) Pod zloupotrebom ličnih podataka smatra se svako odavanje, prenošenje, korištenje, ustupanje trećim licima bez saglasnosti nosioca podataka, a u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Član 21.

(Videonadzor)

- (1) Škola koristi videonadzor shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, te drugih pozitivnih pravnih propisa kojima se uređuje područje zaštite ličnih podataka i provođenje tehničkog sistema zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.
- (2) Obrada ličnih podataka putem videonadzora odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu ličnih podataka koja obuhvata stvaranje snimka koji čini ili je namijenjen da čini dio sistema skladištenja.
- (3) Sistem videonadzora je zaštićen od pristupa neovlašćenih lica, a pravo pristupa ima samo ovlašteno lice koje je imenovano odlukom od strane direktora Škole.
- (4) Svaki pristup sačinjenim snimcima putem videonadzora i njihova obrada posebno se evidentira putem automatizovanog sistema zapisa sa naznačenim vremenom, mjestom pristupa i naznakom lica koje je izvršilo pristup snimcima.
- (5) Videonadzorom je obuvaćen samo vanjski dio Škole i to ulaz i ograda oko škole čiji je nadzor nužan radi postizanja bezbjednosti i zaštite imovine i ljudi.
- (6) Dio objekata koji su pod videonadzorom moraju biti označeni na način da je oznaka vidljiva najkasnije prilikom ulaska u vidokrug snimanja. Oznaka sadrži naznaku da je prostor pod videonadzorom, podatke o Školi i kontakt podatke putem koje nosilac/treće lice može ostvariti svoja prava.
- (7) Snimci dobijeni putem video nadzora čuvaju se minimalno 30 dana.

Član 22.

(Informaciono - komunikacione tehnologije)

- (1) Škola u svom poslovanju koristi informaciono-komunikacione tehnologije i digitalne informacione resurse (hardver, softver, pristup internoj mreži, internetu), a korištenje tih resursa stavlja na raspolaganje radnicima za potrebe obavljanja njihovih radnih zadataka.
- (2) Radnicima nije dopušteno navedene resurse koristiti u privatne svrhe.
- (3) Radnici imaju pravo koristiti tehnološke i informacione resurse Škole koji su potrebni za obavljanje poslova njegovog radnog mjesta, što uključuje pristup kompjuterskom sistemu, serveru, računarskim programima, bazama podataka, telefonu, e-mailu i internetu.
- (4) Pri korištenju navedenog radnici su dužni voditi računa o tome da naprijed navedeno predstavlja imovinu Škole i da Škola u slučaju potrebe ima pravo izvršiti uvid i provjeriti način korištenja tih resursa.
- (5) Radnici ne smiju pohranjivati, dijeliti, razmjenjivati s trećim licima, obrađivati, analizirati ili na bilo koji drugi način prenositi podatke ili datoteke, kada to čine mimo potreba svog radnog mjesta ili kada to čine korištenjem neodobrenih medija, aplikacija ili drugih tehnoloških rješenja ili servisa.

Član 23.

(Prijenos ličnih podataka obrađivačima podataka)

(1) Škola može angažovati obrađivača za obradu ličnih podataka u ime Škole, koji u dovoljnoj mjeri garantuje primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera tako da obrada bude u skladu sa Zakonom i da se obradom osigurava zaštita prava nosioca podataka.

(2) U tom slučaju lične podatke Škola može dati pružaocima informatičkih usluga u cilju implementacije i održavanja softverskog rješenja i drugim poslovnim partnerima.

(3) Odnosi između Škole i obrađivača moraju biti uređeni pisanim ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom, koji sadrži najmanje sljedeće elemente:

- predmet i trajanje obrade,
- prirodu i svrhu obrade,
- vrste ličnih podataka koji se obrađuju,
- kategorije nosilaca podataka,
- obaveze i prava kontrolora i obrađivača
- izjavu o povjerljivosti

(4) Pisani ugovor između Škole i ponuđača/pružaoca usluga /poslovnog partnera (obrađivača) važan je iz sljedećih razloga:

- definiše obaveze i odgovornosti u obradi podataka;
- omogućava da se postave i dokažu mjere zaštite;
- pomaže da se uskladi sa Zakonom i izbjegnu sankcije;
- štiti prava fizičkih lica čiji se podaci obrađuju;
- pravni osnov za reakciju u slučaju povrede podataka ili spora.

(5) Obradivač je dužan preuzeti sljedeće obaveze:

- obrađivati podatke isključivo prema uputstvima Škole,
- osigurati poverljivost osoblja uključenog u obradu,
- primijeniti odgovarajuće sigurnosne mjere,
- poštovati pravila za angažovanje podobrađivača,
- pomagati Školi u ispunjavanju obaveza prema nosiocima podataka,
- pomoći u osiguravanju usklađenosti s propisima,
- po završetku obrade, po nalogu Škole, izbrisati ili vratiti sve podatke,
- omogućiti Školi pristup informacijama i revizijama,
- odmah obavijestiti Školu ukoliko dođe do zloupotrebe ličnih podataka koji se obrađuju.

(6) Škola mora biti u mogućnosti dokazati usklađenost s propisima, a primijenjene mjere potrebno je redovno preispitivati i po potrebi ažurirati.

Član 24.

(Saradnja sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka)

(1) Agencija je nadležna za obavljanje poslova i izvršavanje ovlaštenja koja su joj dodijeljena Zakonom, kao i vršenje nadzora nad postupcima obrade ličnih podataka koje provode

kontrolori podataka i obrađivači, savjetuje o zakonodavnim i upravnim mjerama u vezi sa zaštitom prava i sloboda fizičkih lica u vezi s obradom, razmatra prigovor nosioca podataka ili organa, provodi inspekcijske nadzore, izriče upozorenja i opomenu kontroloru podataka ili obrađivaču, izdaje prekršajni nalog u okviru prekršajnog postupka ili podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom.

(2) Škola je dužna u skladu sa Zakonom sarađivati sa Agencijom.

(3) U slučaju povrede ličnog podatka Škola je dužna, bez nepotrebnog odgađanja i kada je to moguće, najkasnije u roku od 72 sata od saznanja o povredi, obavijestiti Agenciju o predmetnoj povredi, osim u slučaju ako je vjerovatno da ta povreda neće ugroziti prava i slobode fizičkog lica.

(4) U slučaju da obavještenje nije dostavljeno u roku od 72 sata, Škola je obavezna da uz obavještenje dostavi obrazloženje kašnjenja.

Član 25.

(Službenik za zaštitu ličnih podataka)

(1) Zbog prirode poslova koje Škola obavlja i obima obrade ličnih podataka, Škola će imenovati službenika za zaštitu ličnih podataka radi pravovremenog i efikasnog obavljanja zakonskih obaveza u oblasti zaštite ličnih podataka.

(2) Službenik za zaštitu ličnih podataka može biti zaposlen kod kontrolora podataka ili može obavljati poslove na osnovu ugovora o djelu.

(3) U okviru dodijeljenih nadležnosti, službenik za zaštitu ličnih podataka obavlja sljedeće poslove:

- informiše i savjetuje Upravu (kontrolora) podataka, obrađivača, kao i zaposlene koji učestvuju u obradi, o njihovim obavezama u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka;
 - prati usklađenost sa Zakonom i drugim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka, kao i sa internim politikama Škole u vezi sa zaštitom podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, aktivnosti podizanja svijesti, osposobljavanje zaposlenih koji učestvuju u obradi podataka, te sprovođenje internih revizija u vezi sa zaštitom podataka;
 - pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u vezi s procjenom uticaja na zaštitu ličnih podataka i praćenje njenog izvršavanja u skladu s članom 37. Zakona;
 - sarađuje s Agencijom za zaštitu ličnih podataka BiH;
 - postupa kao kontakt-tačka za Agenciju u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu ličnih podataka, uključujući prethodno savjetovanje iz člana 30. Zakona, te pruža savjete, po potrebi, u vezi sa drugim relevantnim pitanjima
 - Prilikom izvršavanja svojih zadataka, službenik za zaštitu ličnih podataka dužan je da vodi računa o rizicima povezanim s radnjama obrade, uzimajući u obzir prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade.

(4) Škola je dužna obezbijediti da službenik za zaštitu ličnih podataka bude blagovremeno i na adekvatan način uključen u sva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka u okviru poslovnih aktivnosti.

(5) Službenik za zaštitu ličnih podataka postupa nezavisno u okviru svojih nadležnosti i dužan je da čuva povjerljivost svih podataka i informacija do kojih dođe prilikom obavljanja svojih zadataka.

(6) Svi uposleni u Školi dužni su sarađivati sa službenikom za zaštitu ličnih podataka, te mu omogućiti pristup podacima i informacijama neophodnim za izvršavanje njegovih nadležnosti u skladu sa Zakonom.

(7) Službenik za zaštitu ličnih podataka odgovara direktoru Škole, te ne može biti razriješen dužnosti ili kažnjen zbog toga što obavlja svoje zadatke.

(8) Kontakt podaci službenika za zaštitu ličnih podataka trebaju biti dostavljeni Agenciji za zaštitu ličnih podataka, te dostupni na web stranici Škole.

V EVIDENCIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Član 26.

(Evidencije ličnih podataka)

(1) Evidencije o obradi ličnih podataka predstavljaju službene zapise koje vodi Škola, a koje sadrže pregled svih aktivnosti obrade ličnih podataka, uključujući: način prikupljanja podataka, svrhu obrade, pravni osnov, rokove čuvanja, kao i druge relevantne informacije, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka.

(2) Lične podatke, koji se prikupljaju i obrađuju u EMIS-u, a potiču iz javnih isprava, dostavljaju školi roditelji, odnosno radnici lično. Izuzetno, podatke iz javnih isprava škola ili Ministarstvo mogu pribaviti po službenoj dužnosti.

(3) Izuzetno, lični podaci koji se obrađuju u EMIS sistemu zavisno od prirode tih podataka mogu biti pribavljeni na propisanom obrascu EMIS, kao izjave i izjašnjenja roditelja. Na osnovu podataka unesenih u EMIS škola izdaje javne isprave.

(4) Obradu i kontrolu podataka iz EMIS sistema za svaku školu vrši ovlašteno lice te škole.

(5) Evidencija se vodi na bosanskom jeziku i latiničnim pismom u skladu sa zakonom.

(6) Podaci u EMIS-u ažuriraju se na dan nastanka promjene, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(7) Škola je dužna izvršiti izmjene u skladu sa Pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi i Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika.

(8) Matična knjiga i elektronska dokumentacija sa ličnim podacima učenika i njihovom uspjehu čuvaju se trajno a podaci iz drugih evidencija čuvaju se pet godina.

(9) Generalno svrha obrade podataka je obezbjeđivanje indikatora u obrazovanju, radi praćenja efikasnog i kvalitetnog funkcioniranja odgojno-obrazovnog sistema, planiranja obrazovne politike praćenja, proučavanje i unapređivanje odgojno-obrazovnog nivoa

učenika, profesionalnog statusa i usavršavanja nastavnika, rada obrazovnih ustanova, efikasnog finansiranja sistema obrazovanja i stvaranje osnova za provođenje istraživanja u oblasti obrazovanja, izvještavanje o obrazovnim indikatorima po preuzetim međunarodnim obavezama i učešću programima Europske unije za saradnju u oblasti obrazovanja, kao i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva.

(10) Sva lica koje dolaze u kontakt s podacima u informacionom sistemu upravljanja u obrazovanju, odnosno podacima koji su u bazu uskladišteni moraju biti upoznati da dolaze u kontakt s podacima koji predstavljaju službenu tajnu, te da se moraju pridržavati propisa o zaštiti ličnih podataka BiH i da svaka zloupotreba podataka iz baze podataka za sobom povlači odgovornost kao i sankcije u skladu sa zakonom.

(11) Škola vodi sljedeće evidencije ličnih podataka:

a) Evidencija o bivšim i sadašnjim radnicima u Školi

Prikupljanje: vodi se u pisanom i elektronskom obliku, u vidu administrativnog dosjea za svakog radnika posebno i u obliku knjige o radnicima, uz saglasnost radnika ili na osnovu zakonske obaveze, a sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime (djevojačko prezime), ime roditelja, dan, mjesec i godina rođenja, općina rođenja, država rođenja, spol, JMB, adresa prebivališta/boravišta, državljanstvo, broj lične karte i organ koji je izdao, vrsta završene škole i stepen stručne spreme, broj i datum sklopljenog ugovora o radu, dan početka rada, naziv radnog mjesta, poslovi radnog mjesta koje radnik obavlja, naznaka da li je radni odnos zasnovan na određeno ili neodređeno vrijeme te očekivano trajanje rada na određeno vrijeme, vrijeme trajanja probnog rada, ako je ugovoreno, broj i datum sklopljenog ugovora o radu sa pripravnikom, trajanje pripravnčkog staža, te vrijeme i rezultat polaganja stručnog ispita, ako je isti predviđen i obavljen, informacija o nevođenju krivičnog postupka, o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, naznaka radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje, invalidnost, profesionalna nesposobnost za rad, smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelimični gubitak radne sposobnosti, stepen invalidnosti, mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima, ugovoreno sedmično vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima, trajanje radnog odnosa do uposlenja kod poslodavca, penzijski staž do početka rada kod poslodavca, vremenemirovanja radnog odnosa, dan prestanka radnog odnosa, razlog prestanka radnog odnosa, broj telefona, učešće u OS tokom rata 1992-1995., članstvo u sindikatu, bračno stanje, imena i prezimena članova porodice koji su na radnikovom zdravstvenom osiguranju, obavijest ili potvrda o trudnoći, status samohranog roditelja, status usvojitelja, profesionalna bolest, povreda na radu, informacije o izrečenim disciplinskim mjerama, novčanim isplatama po osnovu nagrada i za slučaj bolesti/smrtni radnika ili člana uže porodice, edukacije na koje je radnika uputila Škola, certifikati.

Svrha obrade: u svrhu regulisanja radno-pravnog statusa i prava i obaveza iz radnog odnosa.

Pravni osnov: Zakon o radu F BiH, Zakon o PiO F BiH, Zakon o zdravstvenom osiguranju F BiH, Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja F BiH.

Čuvanje: Trajni podaci.

Izdavanje: samo ovlaštenim službama u skladu sa zakonskim i internim propisima Škole, te na zahtjev nadležnim organima.

b) Evidencija o obračunu i isplata plaća i drugih naknada

Prikupljanje: kod administrativno-finansijskog savjetnika i eksternoj računovodstvenoj agenciji "Poslovnost", neposredno od zaposlenika ili na osnovu zakonske obaveze. Vodi se u pisanom i elektronskom obliku, te u obliku različitih izvještaja na mjesečnom i godišnjem nivou. Koriste se podaci iz personalnog dosjea i ugovora o radu radnika kao i podaci koji se odnose na PiO/MiO, socijalno i zdravstveno osiguranje. Prikupljaju se sljedeće vrste ličnih podataka: ime, ime oca i prezime, JMB, broj socijalnog osiguranja, , općina stanovanja radnika, adresa prebivališta/boravišta radnika, općina PIO, općina zdravstva, općina doprinosa za zapošljavanje, radno mjesto, kategorija ovlašćenja, datum uposlenja, predhodni staž, banka, transakcijski račun radnika, faktor ličnog odbitka, vrsta plaćanja, osnovni koeficijent, podaci o prihodima, porezima i doprinosu, o prisustvovanju na poslu, o bolovanju, o iznosu bruto i neto plaće i naknadama, iznos obustava zaposlenika prema bankama, izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad, šifra zaposlenika.

Svrha obrade: u svrhu ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Pravni osnov: Zakon o radu F BiH, Zakon o Poreznoj upravi F BiH, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o računovodstvu i reviziji F BiH.

Čuvanje: u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja.

Izdavanje: Porezna uprava, banke, Zavod zdravstvenog osiguranja i drugo ako je potrebno a isključivo u skladu sa zakonskim propisima.

c) Evidencija o licima koja za Školu obavljaju rad a nisu u radnom odnosu (Ugovor o djelu, ugovor o obavljanju povremenih i privremenih poslova)

Prikupljanje: kod administrativno-finansijskog savjetnika i eksternoj računovodstvenoj agenciji "Poslovnost", neposredno od zaposlenika ili na osnovu zakonske obaveze. Vodi se u pisanom i elektronskom obliku, te u obliku različitih izvještaja na mjesečnom i godišnjem nivou a sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, broj lične karte, organ koji je izdao i mjesto izdavanja, JMBG, adresa prebivališta/boravišta, općina stanovanja, broj transakcijskog računa i ime banke kod koje se vodi lice, podaci o prihodima, porezima i doprinosima.

Svrha obrade: u svrhu ostvarivanja prava, a na osnovu važećih zakonskih i podzakonskih propisa te drugih općih akata koji uređuju ovu oblast.

Pravni osnov: Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja F BiH, Zakon o inspekcijama F BiH i Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo.

Čuvanje: u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja.

Izdavanje: samo ovlaštenim službama i institucijama u skladu sa zakonskim i internim propisima (Porezna uprava F BiH, Nadležna inspekcija rada).

d) Evidencija o učenicima

Prikupljanje: ove evidencije se prikupljaju i vode se u elektronskom i/ili materijalnom obliku uz saglasnost roditelja ili na osnovu zakonske obaveze i čine je podaci o njegovom identitetu (lični podaci djeteta), identitetu roditelja, obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom statusu, uspjehu učenika, te podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci. Dodatno, Škola može objaviti fotografije učenika nastale tokom školskih aktivnosti, pod uslovom da su lica učenika tehnički zaštićena (zamućena/blurovana) na način koji onemogućava njihovu identifikaciju. Objava fotografija dozvoljena je samo uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja ili zakonskog staratelja učenika, a saglasnost se može u svakom trenutku opozvati. Škola je dužna da preduzme odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite kako bi se spriječila neovlaštena obrada, zloupotreba ili identifikacija učenika.

1. Lični podaci o učeniku su: ime i prezime učenika, jedinstveni matični broj, spol, datum rođenja, mjesto, općina i država rođenja, obrazovni identifikator, podaci o prebivalištu, podaci o boravku, kontakt podaci, matični broj učenika, nacionalna pripadnost i državljanstvo.

2. Lični podaci o roditelju učenika su: ime i prezime roditelja, adresa, mjesto, općina stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske pošte na koje je moguće prenijeti hitne poruke roditelju u vrijeme kada učenik boravi u školi.

3. Podaci o obrazovnom statusu učenika su podaci o vrsti škole i trajanju obrazovanja i odgoja, organizaciji odgojno - obrazovnog rada, obaveznim i dodatnim predmetima/sekcijama, fakultativnim predmetima, stranim jezicima, podaci o individualno prilagođenom programu, Individualno edukacijskom programu, Individualno tranzicijskom planu, dopunskoj i dodatnoj nastavi, cjelodnevnoj nastavi i produženom boravku, slobodnim aktivnostima za koje se opredijelio i drugim oblastima školskog programa u kojima učestvuje, učešću na takmičenjima, nagradama, izostancima, izrečenim odgojno-disciplinskim mjerama.

4. Podaci o zdravstvenom statusu učenika čine sljedeći podaci: o zdravstvenom statusu učenika (zdrav/bolestan), vrsti oboljenja, alergijama, dijagnozi, terapiji, vrsti posebne potrebe i sl.

5. Podaci kojima se određuje socijalni status učenika, roditelja su: podaci o uvjetima stanovanja (stanovanje u stanu, kući, porodičnoj kući, podstanarstvu, domu, da li učenik ima svoju sobu i drugim oblicima stanovanja), udaljenosti domaćinstva od škole, stanju porodice (broj članova porodičnog domaćinstva, da li su roditelji živi, bračni status roditelja, samohrani roditelj, njihov obrazovni nivo i zaposlenje, penzioner roditelj), kao i podatak o primanju novčane socijalne pomoći i da li porodica može obezbijediti užinu, knjige i pribor za učenje.

Svrha obrade: Podaci se obrađuju radi vođenja sveobuhvatne evidencije o učenicima i njihovim roditeljima/starateljima, praćenja obrazovnog postignuća, razvoja i dobrobiti učenika, osiguranja odgovarajuće obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške,

unapređivanja kvaliteta i efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa, planiranja i praćenja obrazovne politike, kao i radi ispunjavanja zakonskih obaveza škole i nadležnog ministarstva. Obrada podataka služi i za izradu obrazovnih indikatora, izvještavanje nadležnih institucija, te stvaranje osnove za analize i istraživanja u oblasti obrazovanja, u skladu sa važećim propisima i preuzetim obavezama u oblasti obrazovanja.

Pravni osnov: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Kantona Sarajevo

Čuvanje: trajno.

Izdavanje: Lični i obrazovni podaci učenika i roditelja izdaju se učenicima, nadležnim organima Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, te roditeljima ili starateljima u vezi sa praćenjem obrazovnog procesa i hitnim situacijama, isključivo u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i važećim propisima Kantona Sarajevo.

e) Evidenciju o uspjehu učenika

Prikupljanje: ove evidencije se prikupljaju od strane nastavnog osoblja ili na osnovu zakonske obaveze a vode se i putem elektronskog dnevnika koji je sastavni dio EMIS sistema, te ovu evidenciju čine podaci kojima se utvrđuje postignut uspjeh učenika u učenju i vladanju i to: ocjenama, zaključnim ocjenama iz nastavnih predmeta na kraju prvog i drugog polugodišta, izostancima, pohvalama i nagradama, odgojno-disciplinskim mjerama i ocjenama iz vladanja, izdatim javnim ispravama, predmetnim, razrednim i drugim ispitima, rezultatima eksterne mature i drugim ispitima i oblicima provjere znanja, koji se obrađuju u skladu sa ovim zakonom i drugim statusima/okolnostima u skladu sa potrebama Ministarstva i/ili Instituta.

Svrha obrade: Podaci se obrađuju radi praćenja i evidentiranja obrazovnih postignuća, napretka učenika u učenju i vladanju, osiguranja kvaliteta i efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa, vođenja propisanih školskih i zakonskih evidencija, te ispunjavanja obaveza prema Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo i drugim nadležnim institucijama.

Pravni osnov: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Kantona Sarajevo

Čuvanje: trajno.

Izdavanje: izdaju se učenicima, po zahtjevu nadležnim organima Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, te roditeljima ili starateljima u vezi sa praćenjem obrazovnog procesa, a sve to isključivo u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i važećim propisima Kantona Sarajevo.

f) Evidenciju o odgojno-obrazovnom radu

Prikupljanje: ove evidencije čine podaci o podjeli predmeta na nastavnike i rasporedu sati nastave i ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada, udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, rasporedu pismenih radova, obaveznim pismenim vježbama predviđenim nastavnim planom i programom, podaci o ostvarivanju školskog programa, saradnji s roditeljima i jedinicom lokalne samouprave i ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada, u skladu sa ovim Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Svrha obrade: Podaci se obrađuju radi planiranja, organizacije i realizacije nastavnog i odgojno-obrazovnog rada, praćenja ostvarivanja školskog programa, unapređivanja kvaliteta i efikasnosti odgojno-obrazovnog procesa, te ispunjavanja zakonskih obaveza škole i nadležnih organa.

Pravni osnov: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Kantona Sarajevo

Čuvanje: do isteka zakonski propisanog roka.

Izdavanje: Podaci se izdaju ovlaštenim zaposlenicima škole, nadležnom Ministarstvu obrazovanja Kantona Sarajevo, Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i drugim nadležnim organima, isključivo samo kad je to u skladu sa zakonom.

g) Evidencija o licima koja posjećuju Školu

Prikupljanje: vrši se evidentiranjem podataka prilikom ulaska u službene prostorije lica koji nisu radnici, učenici, roditelji učenika Škole ili osobe koje su roditelji učenika označili kao osobe od povjerenja za preuzimanje učenika. Evidentiraju se:

Informacije o djetetu: ime i prezime djeteta, datum rođenja, državljanstvo i adresa djeteta;

Informacije o roditeljima: ime i prezime oca/majke, brojevi telefona, e-mail adrese, zanimanja oca/majke i podaci za kontakt drugog lica (ako se o djetetu brine staratelj) i to ime i prezime drugog lica, broj telefona i e-mail adresa.

Svrha obrade: u svrhu obezbjeđenja sigurnosti osoba, imovine i informacija unutar službenih prostorija Škole

Pravni osnov: aktuelni Pravilnik o kućnom redu Škole, Pravila Škole.

Čuvanje: u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja kod pedagoga Škole.

Izdavanje: na zahtjev nadležnim organima a isključivo u skladu sa Zakonom i internim aktima Škole.

h) Evidencija o ljekarskim pregledima radnika Škole

Prikupljanje: od zaposlenika prilikom zasnivanja radnog odnosa, obavljanja obaveznih sistematskih i periodičnih ljekarskih pregleda, koje vrši ovlaštena zdravstvena ustanova. Podaci se dostavljaju poslodavcu u obliku izvještaja o zdravstvenoj sposobnosti za rad, bez navođenja dijagnoze, u skladu sa zakonom. Evidencija sadrži sljedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, naziv institucije, rezultate provjera, datume vršenja provjera.

Svrha obrade: u svrhu evidentiranja i praćenja zdravstvene sposobnosti radnika, posebno onih raspoređenih na radna mjesta sa posebnim uslovima rada, te u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza Škole u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Pravni osnov: Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu F BiH, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju F BiH.

Čuvanje: u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja

Izdavanje: ne.

i) Evidencija o kandidatima koji se prijavljuju na oglase koje Škola objavljuje

Prikupljanje: vodi se u pisanom obliku ili elektronskoj formi na osnovu prijavne dokumentacije dostavljene na oglas i to: ime i prezime (djevojačko prezime) i ime oca, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, adresa stanovanja /prebivalište ili boravište/, državljanstvo, vrsta završene škole i stepen stručne spreme, naziv radnog mjesta, broj telefona, e-mail adresa, datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa, učešće u oružanim snagama tokom rata 1992-1995., posebna priznanja.

Svrha obrade: u svrhu regulisanja radno-pravnog statusa i ostvarenja prava i obaveza iz radnog odnosa.

Pravni osnov: Zakon o radu F BiH, Zakon o slobodi pristupa informacijama.

Čuvanje: u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja

Izdavanje: kandidatu na lični zahtjev, nadležnim inspekcijским organima.

j) Evidencija o obradi ličnih podataka prikupljenih putem web stranice Škole

Prikupljanje: na strukturisan i tehnički precizan način, prilikom direktne interakcije sa korisnicima putem web stranice Škole i servisa/provajdera Optima Hosting

Svrha obrade: u svrhu pružanja i unapređenja usluga, održavanja sigurnosti i funkcionalnosti web stranice, dobivanja statističkih podatakavezanih za korištenje web stranice. Automatski se prikupljaju podaci o računaru: IP adresa posjetioca, tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica.

Čuvanje: Lični podaci se čuvaju onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni, odnosno u rokovima propisanim važećim zakonima i internim aktima Škole. Po isteku propisanog roka, podaci se brišu ili anonimizuju, osim ako dalja obrada nije potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze.

Izdavanje: lični podaci se ne dostavljaju trećim licima osim u slučaju kada je to izričito propisano zakonom ili na osnovu zakonitog zahtjeva nadležnog organa.

k) Evidencija o obradi ličnih podataka na Protokolu Škole

Prikupljanje: Vođenje evidencije u pisanoj formi putem knjige protokola obuhvata sistematsko evidentiranje sve pristigle, obrađene, prosljeđene, otpremljene i arhivirane dokumentacije. U knjigu protokola unose se podaci o dokumentima koji mogu sadržavati informacije o zaposlenima, roditeljima i učenicima Škole, poslovnim partnerima, korisnicima usluga, kandidatima za posao, kao i drugim fizičkim licima koja učestvuju u komunikaciji sa Školom. Evidentirani podaci mogu uključivati: ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, kontakt telefon, e-mail adresu, broj lične karte, matični broj, potpis kao i druge informacije sadržane u priloženim dokumentima.

Svrha obrade: pravilno evidentiranje prijema, obrade, distribucije i arhiviranja dokumentacije.

Pravni osnov: Pravilnik o kancelarijskom poslovanju F BiH.

Čuvanje: s ciljem efikasnog upravljanja dokumentacijom, svi dokumenti evidentirani u knjizi protokola Škole distribuiraju se u skladu sa važećim internim aktima. Njihovo čuvanje vrši se prema odredbama Liste kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja, kao i u skladu sa ostalim internim propisima Škole. Pristup knjizi protokola imaju isključivo sekretar ustanove i direktor Škole, u skladu sa njihovim ovlaštenjima i radnim zadacima.

Izdavanje: po nalogu pravosudnih organa, kao i po zahtjevu ili molbi drugih učesnika u postupku, a sve u skladu sa zakonom.

l) Evidencija o obradi ličnih podataka u Arhivi Škole

Prikupljanje: Vođenje evidencije u pisanoj formi putem Arhivske knjige obuhvata sistematsko evidentiranje sve pristigle dokumentacije koja je prethodno prošla kroz protokolarnu i obradu od strane stručnih organa Škole, a može sadržavati lične podatke zaposlenih, bivših zaposlenih, kandidata za posao, poslovnih partnera, roditelja, učenika i drugih fizičkih lica koja su bila u kontaktu sa Školom. Ovi dokumenti mogu sadržavati: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail, broj lične karte, matični broj, potpis, informacije o zaposlenju ili ranijem školovanju, ugovorima, projektima, pravima i obavezama, kao i druge podatke sadržane u službenim ili pratećim dokumentima Škole.

Dokumentacija se u arhivu prenosi iz kancelarija Škole nakon što istekne njen period aktivne upotrebe.

Svrha obrade: obrada ličnih podataka u arhivi vrši se u svrhu dugoročnog čuvanja, zaštite i upravljanja dokumentacijom u skladu sa zakonskim obavezama, internim aktima i rokovima definisanim u Listi kategorija registraturne građe. Cilj je očuvanje dokumentacionog kontinuiteta i omogućavanje pristupa arhivskoj građi u zakonom dozvoljenim slučajevima.

Pravni osnov: Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH, Zakon o arhivskoj djelatnosti Kantona Sarajevo.

Čuvanje: dokumentacija se čuva u arhivi Škole u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja kao i drugim relevantnim internim aktima. Po isteku propisanih rokova čuvanja, dokumentacija se ili uništava uz zapisnik ili se trajno arhivira ukoliko ima dugoročnu vrijednost.

Izdavanje: Dokumentacija iz arhive može se izdavati isključivo po nalogu nadležnih pravosudnih i inspeksijskih organa, na osnovu zahtjeva ovlaštenih lica unutar Škole, po pismenom zahtjevu fizičkih lica na koje se podaci odnose, ukoliko postoji zakonski osnov i identitet je potvrđen, po zahtjevu drugih lica u postupku, uz prethodnu pravnu provjeru osnova zahtjeva.

m) Evidencija o obradi podataka snimljenih putem video nadzora,

Prikupljanje: videonadzor se vrši na ulazu škole, dvorištu škole i na ogradi oko škole isključivo radi zaštite osoba i imovine. Evidencija sadrži slijedeće lične podatke: sliku, portret, vrijeme i datum video zapisa. Pristup snimcima je ograničen i dozvoljen samo Upravi Škole.

Svrha obrade: u svrhu obezbjeđenja sigurnosti djece, ljudi i imovine i poslovnih procesa.

Pravni osnov: ispunjavanje odredbi Zakona o agencijama i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine kao i podzakonskih akata iz oblasti zaštite ljudi i imovine.

Čuvanje: snimljeni materijal se automatski pohranjuje na zaštićeni sistem za pohranu podataka. Podaci se čuvaju u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja.

Izdavanje: na zahtjev nadležnim organima.

n) Evidencija školskog inventara

Prikupljanje:

Evidencija školskog inventara vodi se radi praćenja, upravljanja i zaštite pokretne i nepokretne imovine privatne osnovne škole. Evidencija obuhvata podatke o inventarnim sredstvima, i to: naziv sredstva, inventarni broj, količinu, lokaciju (učionica, kabinet, kancelarija), datum nabavke, nabavnu vrijednost, stanje sredstva (ispravno/neispravno), kao i podatke o zaduženju (radno mjesto ili organizaciona jedinica).

Svrha obrade:

U svrhu pravilnog upravljanja školskom imovinom, osiguranja odgovornog i namjenskog korištenja inventara, planiranja nabavke i održavanja, te zaštite imovine Škole.

Pravni osnov:

Obrada podataka vrši se na osnovu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Kantona Sarajevo, Zakona o računovodstvu i reviziji, kao i internih akata Škole.

Čuvanje:

Podaci o školskom inventaru čuvaju se u pisanoj i/ili elektronskoj formi u zaštićenim evidencijama škole. Rok čuvanja podataka utvrđen je u skladu sa Listom kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja i internim aktima škole.

Izdavanje:

Podaci iz evidencije mogu se dostaviti isključivo na zahtjev nadležnih organa, inspekcijskih i revizorskih tijela, u skladu sa važećim propisima.

Član 27.

(Tačnost i autentičnost)

Radnik u školi, zadužen za obradu ličnih podataka, dužan je pravovremeno ažurirati podatke u evidencijama ličnih podataka iz člana 26. ovog Pravilnika, na osnovu relevantne dokumentacije i osigurati dokaze o njihovom porijeklu.

VI PRIJENOS, ODBIJANJE I OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA

Član 28.

(Prijenos podataka drugim stranama)

(1) Davanje podataka sadržanih u evidencijama ličnih podataka iz člana 26. ovog Pravilnika vrši se u skladu sa Zakonom, ukoliko su u pitanju javni organi i ukoliko je u istim navedeno, posebno radi izvršavanja zakonom utvrđene nadležnosti.

(2) Lične podatke Škola može dati trećoj strani ukoliko je isto potrebno radi izvršavanja zakona ukoliko je isto potrebno radi izvršavanja zakonom propisanih obaveza treće strane ili ukoliko je to neophodno za ostvarivanje legitimnih interesa treće strane.

(3) Lične podatke Škola neće prenositi u svrhu direktnog marketinga.

Član 29.

(Odbijanje zahtjeva trećih lica)

Lični podaci se neće davati, odnosno objavlјivati trećim licima, osim kada je zasnovano na Zakonu i propisano ovim Pravilnikom.

Član 30.

(Lični podaci radnika Škole)

(1) Lični podaci radnika Škole mogu se objaviti na internet stranici Škole uz saglasnost zaposlenog radnika i to: ime i prezime, pozicija, službeni kontakt telefon i e-mail zaposlenika.

(2) Drugi lični podaci objaviti će se samo ukoliko za to postoji jasno utvrđen javni interes, na način propisan Zakonom, kako bi se zaštitila prava nosioca podataka.

Član 31.

(Prijenos podataka u inostranstvo)

Lični podaci sadržani u evidencijama koje se vode u Školi ne daju se na korištenje licima ili institucijama van BiH.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika se vrše na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 33.

Na slučajeve koji nisu posebno obrađeni u ovom Pravilniku će se primjenjivati direktno odredbe važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Član 34.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika vrši organ koji ga je i donio.

Član 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu istekom osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj ploči.

Broj: 01-1-1992-1/26

Sarajevo, 27.01.2026.godine



Predsjednik Školskog odbora

Azra Morić

Azra Morić